



CUT: 189572-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0257-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 189572-2025, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **16.12.2025** contra la señora **AYDEE CHULLA HERMOZA**, con **DNI N° 48969571**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12) del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1. Que, mediante documento S/N, de fecha 04.09.2025, la señora Martha Paulina Percca Quispe identificada con DNI N° 80120996, presentó denuncia ante la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en el cual manifestó la afectación a un terreno agrícola por la construcción de un campamento minero en la faja marginal y ribera del río Madre de Dios, sector Boca Colorado, distrito Madre de Dios, provincia Manu y departamento Madre de Dios.



- 3.2. En atención a la denuncia, el técnico especializado de la Administración Local del Agua Tahuamanu – Madre de Dios realizó la inspección ocular el 16.09.2025 en la margen derecha del río Madre de Dios, sector Boca Colorado, distrito Madre de Dios, provincia Manu y departamento Madre de Dios y registrada en el Acta N° 105-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/RLH, se constató las siguientes condiciones del recurso hídrico y sus bienes asociados, georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM, DATUM WGS-84, Zona 19 Sur (en delante coordenadas UTM);
- 3.2.1. En ubicación geográfica; 349105 metros (m)-Este (E) y 8605056 metros (m)-Norte (N), en coordenadas UTM, se constató la construcción de una primera vivienda rústica de 6.00 m de ancho por 10.00 m de largo edificada con horcones de madera rolliza, estructura de caña brava y techo cubierto con plástico, perteneciente al concesionario minero.
- 3.2.2. En ubicación geográfica; 349112 m-E y 8605072 m-N, mediante coordenadas UTM, se aprecia una segunda vivienda rústica de 6.00 metros por 15.00 metros con similares descritas anteriormente, utilizado como campamento minero.
- 3.2.3. En ubicación geográfica; 349114 m-E y 8605047 m-N se constata un tanque elevado de 2600 litros y su manguera de ingreso de agua de 2", con sistema de bombeo de una motobomba de 7 HP.
- 3.2.4. En ubicación geográfica; 349135 m-E y 8605058 m-N se constata una tercera vivienda de construcción de madera y techo de calamina de 8.00 metros por 14.00 metros con entablado de madera a una altura aproximada de 2.00 metros, propiedad del concesionario minero Leonardo I.
- 3.2.5. Según manifiesta el representante del concesionario que la vivienda fue construida hace 4 años como campamento minero.
- 3.2.6. Se identifica como límite superior de la ribera margen derecho del río Madre de Dios en ubicación geográfica; 348994 m-E y 8604944 m-N (LSRD 1) y 349089 m-E y 8604931 m-N (LSRD 2), mediante coordenadas UTM.

Tabla N° 01: Área de ocupada del bien asociado al agua

COORDENADAS REFERENCIALES DEL ÁREA OCUPADA DE LA RIBERA (bien asociado a la fuente de agua)										
Código del Punto de Afectación	Descripción	Coordenadas (UTM WGS 84 zona 19 S)		Area (m2)	Tipo de afectación	Cuerpo natural de agua	Ubicación Política			Hidrográfica
		ESTE (m)	NORTE (m)				Dpto.	Prov.	Dist.	Unidad Hidrográfica
LSRDI 1	límite superior de la ribera inicial	348 994	8 604 944	-	Ribera	Río Madre de Dios	Madre de Dios	Manu	Madre de Dios	Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)
LSRD 2	límite superior de la ribera final	349 089	8 604 931	-						
P-01	Construcción vivienda 1	349 105	8 605 056	60						
P-02	Construcción vivienda 2	349 112	8 605 072	90						
P-03	Construcción vivienda 3	349 135	8 605 058	112						
TOTAL				262						

Fuente: Acta Inspección Ocular N° 0105-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH, de fecha 16.09.2025.

- 3.3. Mediante el Informe Técnico N° 0022-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 19.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó que según el Acta de Inspección Ocular N° 105-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/RLH, de fecha 16.09.2025, se observó que la imputada, realizó la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios mediante la instalación de construcciones rústicas utilizadas como campamento minero, conformado de una primera vivienda rústica en ubicación geográfica; 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en las coordenadas UTM 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en las coordenadas UTM 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en las coordenadas UTM 349114 m-E y 8605047 m-N; ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B481BBB1

Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que está tipificado como infracción en el numeral 6) Artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en concordancia del literal f) del Artículo 277 del Reglamento de los Recursos Hídricos, aprobado por D.S. N° 001-2010-AG, Asimismo, De la revisión en la plataforma del Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua (SIGGED), no se encontró registro de alguna autorización otorgada por la ANA a favor de la imputada para uso temporal de la ribera y/o faja marginal del río Madre de Dios, ni tampoco algún trámite iniciado con la solicitud de dicha autorización, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0096-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada el **16.12.2025**, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por realizar la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, mediante la instalación de un campamento minero conformado de una primera vivienda rústica ubicada geográficamente en; 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en las coordenadas 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en 349114 m-E y 8605047 m-N, mediante coordenadas UTM, ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en el numeral 6. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante escrito de fecha 13.01.2026, y estando fuera del plazo legal otorgado, realizo el descargo bajo los siguientes argumentos: i) la incorrecta identificación del presunto infractor, No es titular del derecho minero “Leonardo uno”, No es propietaria ni poseedora del área inspeccionada, No administra ni controla las instalaciones, No participo en la inspección ocular realizada en fecha 16.09.2025.
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0046-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 22.04.2026 (Informe Final de Instrucción), la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
 - i) Con relación al descargo realizado por la imputada, el órgano instructor advierte que de conformidad con lo previsto en el numeral 1.11. del Artículo IV. de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, esta entidad en estricto cumplimiento dicha normatividad vigente, verifica los hechos que sustentan sus decisiones, habiéndose constatado mediante el Acta de Inspección Ocular N° 0105-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, ubicado en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. En ese sentido, la administrada no ha desvirtuado técnicamente su responsabilidad en los hechos constatados, al no haber acreditado su desvinculación de la intervención ni presentados medios probatorios idóneos que sustenten sus afirmaciones, limitándose a cuestionamientos sobre la titularidad del derecho minero. En consecuencia, lo alegado no resulta suficiente para enervar la imputación efectuada. Teniendo en cuenta que el acta de inspección ocular constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, y que la intervención se verificó en campo siguiendo la normativa vigente, se DESVIRTÚA el cuestionamiento formulado por la administrada.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sigged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B481BBB1

- ii) La administrada alega que no participo en la inspección ocular, en ese sentido, sin embargo, dicho argumento carece de sustento, toda vez que el personal de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios realizó la inspección en el marco de acciones de supervisión especial, sin previa notificación, efectuado en ejercicio de las funciones administrativas de conformidad con el numeral 12 del artículo 15° de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, Asimismo, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, indica en su Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización (...) 240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: (...) 3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. En ese sentido, la no participación de la administrada no desvirtúa los hechos verificados en campo. En consecuencia, lo alegado no resulta suficiente para enervar la validez de la actuación efectuada. Teniendo en cuenta que el acta de supervisión constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, se DESVIRTÚA el argumento formulado por la administrada.
- iii) En mérito a los hechos antes descritos, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, por realizar la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, mediante la instalación de un campamento minero conformado de una primera vivienda rústica en las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en las coordenadas 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en las coordenadas 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en las coordenadas 349114 m-E y 8605047 m-N, ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, infracción tipificada en el numeral 6. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento.
- iv) De acuerdo a la consulta en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, la imputada no realizó algún trámite para el otorgamiento de la autorización de ocupación de la ribera y/o faja marginal derecha del río Madre de Dios, con respecto al área inspeccionada en la verificación técnica de campo.
- v) De la búsqueda en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte que en la fecha que se realizó la inspección ocular opinada e inopinada en la ribera derecha del río Madre de Dios, ubicado en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, la imputada no contaba con autorización de ocupación de la ribera y/o faja marginal del río Madre de Dios, emitida por la Autoridad Nacional del Agua.
- vi) En el artículo 274° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, indica que, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas sean o no usuarios de agua.
- vii) Del numeral 278.1 del artículo 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, las acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas, sean o no usuarios de agua, tipificadas por el artículo precedente como infracciones, serán calificadas por la Autoridad Administrativa del Agua como leves, graves o muy graves.



- viii) Respecto a la calificación de sanción, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278° de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una **leve**, recomendando imponer una multa de **0,54 Unidad Impositiva Tributaria (UIT)**.

Calificación de la infracción a imponer			
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica	No aplica	No aplica
Reincidencia	No aplica	No aplica	No aplica
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	La infracción es cometida por omitir los trámites correspondientes ante la Autoridad Nacional del Agua, antes de realizar la ocupación de la ribera del río Madre de Dios para la instalación de viviendas rusticas e infraestructura de campamento minero. (Acumulable a la infracción mínima)	(Acumulable a la infracción mínima)	0.5
La gravedad de los daños generados	Afecta a un bien asociado natural al ocupar la ribera del río Madre de Dios para la instalación de viviendas rusticas e infraestructura de campamento minero. (Acumulable a la infracción mínima)		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Impacto directo a los bienes asociados al recurso hídrico. La infracción implica alteraciones de un componente del medio ambiente, que es el recurso hídrico (agua); sin embargo, son difíciles de estimar su cuantificación en el impacto negativo generado. (Acumulable a la infracción mínima)		
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados. (Acumulable a la infracción mínima)		
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	Si existen beneficios obtenidos por el infractor, conforme se describe en el cuadro de costos evitados por la infractora		
Total (UIT)			0.54

- ix) Por los fundamentos expuestos, la Sra. Aydee Chulla Hermoza con DNI 48969571, es la responsable por la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, mediante la instalación de un campamento minero conformado de una primera vivienda rústica en ubicación geográfica; 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en 349114 m-E y 8605047 m-N, mediante coordenadas UTM, ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
- x) Asimismo, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios recomienda, disponer como medida complementaria, que la señora Aydee Chulla Hermoza con DNI 48969571, en tanto exista la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, corresponde disponer el retiro de las obras ejecutadas (viviendas instaladas de un campamento minero) del bien asociado ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, por no contar con la autorización correspondiente, conforme lo prevé el literal b, del Artículo 25°.- de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B481BBB1

mediante Resolución Jefatural N° 235- 2018-ANA, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto resolutivo.

- 4.4** A través del Memorándum N° 0356-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 23.04.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0172-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 28.08.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.
- 4.6** Que estando dentro del plazo otorgado a la imputada, esta última presento descargo contra el informe final de instrucción, concretamente bajo los argumentos siguientes: ¡Que, la administrada Aydee Chulla Hermoza alega en sus descargos que la instrucción ha determinado la existencia de construcciones en la ribera del río Madre de Dios, pero no ha probado que ella sea la autora, poseedora o administradora de las mismas. Sostiene que se vulnera el principio de causalidad y la carga de la prueba al exigírsele demostrar su inocencia, omitiendo considerar que los actuados vinculan dichas estructuras a un concesionario minero; por lo que, al no existir nexo causal ni responsabilidad acreditada, corresponde desestimar la multa de 0.54 UIT, el mandato de retiro y disponer el archivo del procedimiento.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0130-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 07.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua de la revisión, efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Que, analizados los descargos presentados por la administrada Aydee Chulla Hermoza, se advierte que sus argumentos no logran desvirtuar la infracción constatada. Conforme al Informe Técnico N° 0022-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCCAN y al Acta de Verificación Técnica de Campo N° 105-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/RLH, la Autoridad de Agua constató fehacientemente la ocupación no autorizada de la ribera del río Madre de Dios mediante la instalación de edificaciones rústicas y un tanque elevado en ubicación geográficas señaladas. Las actas e informes técnicos gozan de presunción de veracidad y la sola mención de la existencia de un concesionario minero o la negativa de autoría no eximen de responsabilidad a la administrada, al no haber aportado prueba fehaciente que la desvincule de los hechos imputados; razón por la cual sus descargos deben ser desestimados, procediendo la sanción y la medida de retiro de la infraestructura del dominio público hidráulico.
- 5.2** La ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, mediante la instalación de un campamento minero conformado de una primera vivienda rústica en ubicación geográfica 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en 349114 m-E y 8605047 m-N, todas ellas en coordenadas UTM, ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

¹ Informe Técnico N° 0046-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS (22.04.2026)



5.3 Del análisis del expediente se acreditó que la imputada ocupó la ribera derecha del río Madre de Dios mediante la instalación de un campamento minero conformado de una primera vivienda rústica en ubicación geográfica; 349105 m-E y 8605056 m-N, una segunda vivienda en 349112 m-E y 8605072 m-N, una tercera vivienda en 349135 m-E y 8605058 m-N y un tanque elevado en 349114 m-E y 8605047 m-N, ubicados en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, incurriendo en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El Acta de Inspección Ocular en Atención a Denuncia Ambiental en Materia de Recursos Hídricos (ACTA N° 105-2025-ANA-AAA.MDD.ALA.TMD/RLH de fecha 16.09.2025) en la cual se constató la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0022-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 19.11.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador contra la imputada.
- iii) El Informe Técnico N° 0046-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 22.04.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.
- iv) Las imágenes fotográficas recabadas durante ambas verificaciones técnicas de campo.

5.4. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una **leve**, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el ente instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo sancionarse con una multa equivalente a una unidad impositiva tributaria **(0,54) UIT**. Asimismo, corresponde disponer como medida complementaria, que la señora Aydee Chulla Hermoza con DNI 48969571, en tanto exista la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, corresponde disponer el retiro de las obras ejecutadas (viviendas instaladas de un campamento minero) del bien asociado ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, por no contar con la autorización correspondiente, conforme lo prevé el literal b, del Artículo 25°.- de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto resolutivo.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **AYDEE CHULLA HERMOZA** con **DNI 48969571**, con una sanción administrativa de MULTA equivalente a **cero coma cincuenta y cuatro (0,54) UIT**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por ocupar la ribera derecha del río Madre de Dios, mediante la instalación de construcciones rústicas utilizadas como campamento minero, ubicado en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B481BBB1

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRES Y APELLIDOS	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS		
							Multa	Medida complementaria	
	48969571	AYDEE CHULLA HERMOZA		LEVE	MULTA	0.54	15 hábiles	60 días calendarios	
INFRACCIÓN	DESCRIPCION DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	ORIGEN	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRAFICA		
	Realizar ocupación sin autorización de la ribera derecha del río Madre de Dios			Superficial	Río	Madre de Dios	Intercuenca Alto Madre de Dios 46649		
	TIPIFICACIÓN			COORDENADAS DE LOS VERTICES DEL AREA OCUPADA EN FAJA MARGINAL					
	Art. 120° LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277° REGLAMENTO LRH		DATUM	ZONA	COORDENADAS			
						ESTE (m)	NORTE (m)		
	6. ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas		WGS-84	19 sur	349 105	8 605 056		
						349 112	8 605 072		
						349 135	8 605 058		
						349 114	8 605 047		
	UBICACIÓN POLÍTICA								
	DEPARTAMENTO			PROVINCIA		DISTRITO			
	MADRE DE DIOS			MANU		MADRE DE DIOS			

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que la señora Aydee Chulla Hermoza, en tanto exista la ocupación de la ribera derecha del rio Madre de Dios, realice el retiro de las obras ejecutadas (viviendas instalada de un campamento minero) del bien asociado ubicado en la margen derecha del rio Madre de Dios, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto resolutive.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Aydee Chulla Hermoza en su domicilio; poner de conocimiento a la denunciante Martha Paulina Percca Quispe, a la Municipalidad Distrital de Madre de Dios, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B481BBB1